ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

Принят Законодательной палатой 18 октября 2024 года
Одобрен Сенатом 24 января 2025 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки.

Статья 2. Законодательство об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке

Законодательство об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

компоненты окружающей среды — земля, недра, воды, растительный и животный мир и атмосферный воздух, обеспечивающие благоприятные условия для существования в природной среде;

воздействие на окружающую среду — любые последствия намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и экологической безопасности, в том числе для здоровья человека, компонентов окружающей среды и взаимосвязь этих факторов, а также влияние изменений этих факторов на социально-экономические условия и объекты культурного наследия;

оценка воздействия на окружающую среду — процедура, направленная на определение свойства и уровня воздействия на окружающую среду, возможных экологических последствий намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности и на разработку мер по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;

материалы по оценке воздействия на окружающую среду — пакет документов, подготавливаемых по результатам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, и представляемых для проведения экологической экспертизы;

разработчик материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектов экологических нормативов (далее — разработчик проекта) — юридическое лицо, осуществляющее разработку материалов по оценке воздействия на окружающую среду для организации намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, а также проектов экологических нормативов по осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

заказчик (инициатор) — юридическое или физическое лицо, представляющее материалы по оценке воздействия на окружающую среду для организации намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, а также проекты

экологических нормативов по осуществляемой хозяйственной и иной деятельности для проведения экологической экспертизы;

общественное слушание — общественное собрание, организуемое для обсуждения вопросов, касающихся принятия решения о целесообразности намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

объекты с особым правовым режимом — объекты экологической экспертизы, на которых применяются отдельные правовые нормы, регулирующие условия осуществления намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

намечаемая и (или) планируемая, или осуществляемая хозяйственная и иная деятельность — любая деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду и считается объектом экологической экспертизы;

документы стратегического планирования — проекты государственных программ, концепций, схем размещения и развития производительных сил, отраслей экономической и социальной сфер и градостроительная документация, а также документы по другим стратегически значимым объектам;

стратегическая экологическая оценка — процедура, направленная на определение свойства и уровня воздействия на окружающую среду, возможных экологических последствий намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на основе документов стратегического планирования, а также на разработку мер по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов по результатам оценки;

экологические нормативы — документы, разработанные на основе результатов инвентаризации источников загрязнения окружающей среды и подлежащие экологической экспертизе для установления нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов;

экологическая экспертиза — процедура, направленная на установление соответствия намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям, и определение допустимости или недопустимости реализации объекта экологической экспертизы.

Статья 4. Цели экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки

Экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду и стратегическая экологическая оценка проводятся в целях:

установления соответствия намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям на стадиях, предшествующих принятию решения о ее реализации;

определения уровня экологической опасности намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать либо оказывает отрицательное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье человека;

предотвращения и снижения отрицательного воздействия намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

определения достаточности и обоснованности предусматриваемых мер по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Статья 5. Основные принципы экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки

Основными принципами экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки являются:

законность;

объективность;

обоснованность;

свободный доступ к информации и ее достоверность;

участие общественности;

открытость и гласность;

обязанность учитывать требования экологической безопасности;

презумпция ожидаемой экологической опасности любой намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

комплексность оценки воздействия намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

Статья 6. Полномочия Министерства экологии, окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан в области экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки

Министерство экологии, окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан является специально уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки (далее — специально уполномоченный государственный орган).

Специально уполномоченный государственный орган:

организует и проводит государственную экологическую экспертизу;

реализует единую государственную политику в области экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки;

организует деятельность специализированных экспертных подразделений, образующих единую систему экологической экспертизы;

разрабатывает и утверждает нормативно-технические и инструктивно-методические документы по экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке;

утверждает состав экспертного совета по государственной экологической экспертизе и его положение;

ведет мониторинг выполнения требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы;

направляет в банки и другие кредитные организации представления о приостановлении (прекращении) финансирования, кредитования и иных финансовых операций в отношении объектов, не имеющих положительного заключения экологической экспертизы;

осуществляет экологический контроль за исполнением заключений экологической экспертизы;

осуществляет сотрудничество с природоохранными организациями других государств и международными организациями в области экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки.

Специально уполномоченный государственный орган может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 7. Виды экологической экспертизы

Экологическая экспертиза осуществляется в виде государственной и общественной экологической экспертизы.

Статья 8. Объекты экологической экспертизы

Объектами экологической экспертизы являются:

материалы по выбору и (или) выделению земельных участков под все виды строительства;

предпроектная и проектная документация;

нормативно-технические и инструктивно-методические документы, регулирующие хозяйственную и иную деятельность, связанную с использованием природных ресурсов, в том числе проекты технических регламентов и условий, стандартов, правил и инструкций;

документы по созданию новых видов технологий и технических средств, материалов, изделий, биологических, химических веществ и средств для обезвреживания, переработки и утилизации отходов;

действующие предприятия и другие объекты, оказывающие негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровья человека;

объекты с особым правовым режимом.

Объекты экологической экспертизы делятся по воздействию на окружающую среду на три категории, и перечень их утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Глава 2. Государственная экологическая экспертиза

Статья 9. Проведение государственной экологической экспертизы

Государственная экологическая экспертиза проводится специально уполномоченным государственным органом в целях установления соответствия намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определения допустимости или недопустимости реализации объекта государственной экологической экспертизы.

Заказчик (инициатор) может опубликовывать в средствах массовой информации объявление о проведении государственной экологической экспертизы. В этом случае в течение месяца со дня завершения экологической экспертизы публикуются сведения о ее результатах.

Перечень объектов государственной экологической экспертизы, для которых обязательно опубликование объявления о проведении государственной экологической экспертизы и публикация сведений о ее результатах в средствах массовой информации, устанавливается законодательством.

Статья 10. Независимость эколога-эксперта

Вмешательство заказчика (инициатора) или других заинтересованных лиц в деятельность эколога-эксперта не допускается.

Статья 11. Обязательность прохождения государственной экологической экспертизы

Прохождение государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы, предусмотренных в статье 8 настоящего Закона, является обязательным.

Статья 12. Финансирование государственной экологической экспертизы

Финансирование государственной экологической экспертизы осуществляется за счет средств заказчика (инициатора) в порядке, установленном законодательством.

Статья 13. Материалы, представляемые для проведения государственной экологической экспертизы

Для проведения государственной экологической экспертизы заказчиком (инициатором) представляются:

по проектируемым объектам — материалы оценки воздействия на окружающую среду, содержащие проект заявления о воздействии на окружающую среду, заявление об экологических последствиях, а в случаях, предусмотренных законодательством, — заявление о воздействии на окружающую среду;

по действующим объектам — проекты экологических нормативов, заявление о воздействии на окружающую среду, подготовленное при установлении случая воздействия объекта на окружающую среду и здоровье человека. При этом заказчик (инициатор) вправе дополнительно представить материалы экологического аудита;

по объектам, указанным в абзаце пятом части первой статьи 8 настоящего Закона — вся разработанная документация.

Проект заявления о воздействии на окружающую среду представляется до начала финансирования объекта государственной экологической экспертизы.

Заявление о воздействии на окружающую среду представляется до утверждения технико-экономического обоснования объекта государственной экологической экспертизы.

Заявление об экологических последствиях представляется до приемки объекта в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством.

Статья 14. Представление материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектов экологических нормативов для проведения государственной экологической экспертизы

Оценка воздействия на окружающую среду проводится разработчиками проекта.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду и проекты экологических нормативов для проведения государственной экологической экспертизы представляются в виде электронного документа через официальный веб-сайт специально уполномоченного государственного органа, за исключением объектов с особым правовым режимом.

Для проведения государственной экологической экспертизы объектов с особым правовым режимом материалы оценки воздействия на окружающую среду и проекты экологических нормативов предоставляются в бумажном виде.

Статья 15. Сроки проведения государственной экологической экспертизы

Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать двадцати пяти рабочих дней. В зависимости от сложности объекта государственной экологической экспертизы срок ее проведения может быть продлен специально уполномоченным государственным органом на срок не более трех месяцев.

Срок проведения государственной экологической экспертизы исчисляется с рабочего дня после полной оплаты стоимости государственной экологической экспертизы.

Статья 16. Требования, предъявляемые при проведении государственной экологической экспертизы

При проведении государственной экологической экспертизы осуществляются:

проверка соответствия представленных материалов требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

анализ достоверности и полноты сведений об экологических и социальных последствиях намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

проверка обоснованности оценки воздействия биологических, химических веществ и технологий на окружающую природную среду;

проверка правильности оценки уровня экологической опасности, связанного с последствиями реализации намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности;

выявление достаточности и обоснованности мер по обеспечению требований экологической безопасности;

проверка обоснованности проектов экологических нормативов.

Глава 3. Субъекты государственной экологической экспертизы

Статья 17. Заказчик (инициатор)

Заказчик (инициатор) имеет право:

получать консультации и необходимую методическую помощь специально уполномоченного государственного органа по вопросам проведения государственной экологической экспертизы;

дорабатывать и представлять материалы для повторного проведения государственной экологической экспертизы на основании заключения о недопустимости реализации объекта государственной экологической экспертизы;

отбирать пробы и проводить лабораторные анализы из источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов с привлечением аккредитованных лабораторий;

публиковать информацию о материалах по оценке воздействия на окружающую среду и проектах экологических нормативов, а также получать сведения о ходе проведения государственной экологической экспертизы.

Заказчик (инициатор) обязан:

разрабатывать материалы оценки воздействия на окружающую среду и проекты экологических нормативов в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и представлять их для проведения государственной экологической экспертизы;

осуществлять оплату за проведение государственной экологической экспертизы в порядке, установленном законодательством;

обеспечивать финансирование исследований, необходимых для оценки воздействия на окружающую среду;

проводить общественные слушания по намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности до проведения государственной экологической экспертизы;

учитывать в материалах по оценке воздействия на окружающую среду количество парниковых газов, образующихся в результате деятельности объекта государственной экологической экспертизы, и целевые показатели по обеспечению углеродной нейтральности;

разрабатывать и осуществлять меры по адаптации к изменению климата в документе стратегического планирования;

выполнять требования, указанные в заключении государственной экологической экспертизы.

Заказчик (инициатор) может иметь иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 18. Разработчик проекта

Разработчик проекта должен иметь в штате не менее двух сотрудников, проработавших в сфере экологии и охраны окружающей среды не менее трех лет, и имеющих соответствующий квалификационный сертификат.

Порядок организации деятельности разработчика материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектов экологических нормативов, а также порядок выдачи квалификационного сертификата на разработку проектной документации для объектов экологической экспертизы определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

В целях обеспечения качественной разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектов экологических нормативов специально уполномоченный государственный орган ведет рейтинг разработчиков проектов.

Разработчик проекта несет солидарную ответственность с заказчиком (инициатором) за правильность, достоверность и обоснованность материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектов экологических нормативов.

Статья 19. Эколог-эксперт

Экологом-экспертом может быть сотрудник, имеющий высшее образование, не менее трех лет непрерывного стажа работы в сфере экологии и охраны окружающей среды или в смежных сферах и аттестованный специально уполномоченным государственным органом в установленном порядке.

Нерезиденты Республики Узбекистан также могут быть привлечены специально уполномоченным государственным органом в качестве международных экологов-экспертов

на основании контракта, за исключением случаев, связанных с государственными секретами или иной охраняемой законом тайной.

Эколог-эксперт является государственным гражданским служащим, деятельность которого регулируется в соответствии с законодательством, за исключением международных экологов-экспертов.

Эколог-эксперт имеет право:

получать документы и материалы, необходимые для проведения государственной экологической экспертизы;

отклонять материалы по оценке воздействия на окружающую среду и проекты экологических нормативов, представленные для проведения государственной экологической экспертизы, не соответствующие требованиям законодательства;

проверять достоверность материалов, представленных для проведения государственной экологической экспертизы с выездом на место.

Эколог-эксперт обязан:

соблюдать требования законодательства при проведении государственной экологической экспертизы;

обеспечивать своевременное, комплексное, объективное и качественное проведение государственной экологической экспертизы, а также выдачу по ее результатам заключения в установленном порядке;

заявлять самоотвод при наличии личной заинтересованности в отношении конкретного объекта государственной экологической экспертизы;

обеспечивать сохранность материалов, представленных на государственную экологическую экспертизу, а также неразглашение сведений, составляющих государственную тайну, военную, служебную и коммерческую тайну.

Эколог-эксперт может иметь иные права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством.

Эколог-эксперт за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, причинивший материальный ущерб или моральный вред правам или охраняемым законом интересам заказчика (инициатора), а также за иные нарушения законодательства об экологической экспертизе несет ответственность в соответствии с законодательством.

Глава 4. Заключение государственной экологической экспертизы

Статья 20. Результаты проведения государственной экологической экспертизы

По результатам проведения государственной экологической экспертизы составляется заключение, содержащее выводы о допустимости или недопустимости реализации объекта государственной экологической экспертизы.

Статья 21. Заключение о недопустимости реализации объекта государственной экологической экспертизы

Заключение о недопустимости реализации объекта государственной экологической экспертизы выдается в следующих случаях:

если документы, представленные заказчиком (инициатором), противоречат требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

если в ходе проведения государственной экологической экспертизы выявлено, что документы, предоставленные заказчиком (инициатором), содержат недостоверные и (или) искаженные сведения;

если в итоговых документах, подготовленных по результатам проведенных общественных слушаний, их участниками высказаны обоснованные возражения в отношении реализации объекта государственной экологической экспертизы.

Не допускается выдача заключения о недопустимости реализации объекта государственной экологической экспертизы по основаниям, не предусмотренным частью первой настоящей статьи.

Статья 22. Обязательность исполнения заключения государственной экологической экспертизы

Заключение государственной экологической экспертизы обязательно для исполнения юридическими и физическими лицами при финансировании и реализации объекта государственной экологической экспертизы. Запрещается финансирование проектов банковскими и иными кредитными организациями, а также их реализация без положительного заключения государственной экологической экспертизы.

В случае выдачи заключения государственной экологической экспертизы о недопустимости реализации объекта государственной экологической экспертизы заказчик (инициатор) обязан в соответствии с предложениями, содержащимися в заключении, обеспечить приведение проекта в соответствие с требованиями законодательства и повторно представить материалы на государственную экологическую экспертизу либо отказаться от планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности.

Статья 23. Срок действия заключения государственной экологической экспертизы

Заключение государственной экологической экспертизы о соответствии объекта государственной экологической экспертизы экологическим требованиям имеет юридическую силу в течение следующих сроков:

по материалам оценки воздействия на окружающую среду — в течение трех лет со дня выдачи заключения;

по проектам экологических нормативов — в течение пяти лет со дня выдачи заключения.

Статья 24. Мониторинг исполнения заключения государственной экологической экспертизы

Реализация мер, направленных на обеспечение требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы, и мониторинг их исполнения обеспечиваются заказчиком (инициатором) в установленном порядке.

Заказчик (инициатор) обязан по итогам каждого квартала предоставлять в специально уполномоченный государственный орган информацию об исполнении требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы, не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.

В случае непредставления заказчиком (инициатором) информации об исполнении требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы, в сроки, предусмотренные частью второй настоящей статьи, специально уполномоченный государственный орган выдает заказчику (инициатору) предписание.

Глава 5. Переоформление заключения государственной экологической экспертизы, приостановление или прекращение его действия

Статья 25. Переоформление заключения государственной экологической экспертизы

В случаях реорганизации заказчика (инициатора) государственной экологической экспертизы, изменения его наименования или передачи полномочий либо перехода его прав и обязанностей к правопреемнику, в течение семи рабочих дней после перерегистрации заказчик (инициатор) или его правопреемник может подать заявление в уполномоченный государственный орган на переоформление заключения государственной экологической экспертизы с приложением подтверждающих документов.

Плата за переоформление заключения государственной экологической экспертизы не взимается.

Статья 26. Приостановление или прекращение действия заключения государственной экологической экспертизы

Действие заключения государственной экологической экспертизы может быть приостановлено судом:

при обращении заказчика (инициатора) с заявлением о приостановлении действия заключения государственной экологической экспертизы;

в случае приостановления деятельности заказчика (инициатора);

в случае несоблюдения заказчиком (инициатором) требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы;

в иных случаях, установленных законодательством.

Действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается в следующих случаях:

по истечении срока действия заключения государственной экологической экспертизы;

при ликвидации заказчика (инициатора), а также реорганизации заказчика (инициатора), за исключением случаев, когда правопреемство допускается.

Решение суда о приостановлении действия заключения государственной экологической экспертизы направляется заказчику (инициатору) и специально уполномоченному государственному органу в сроки, установленные законодательством.

Глава 6. Разработка и оформление проектов экологических нормативов

Статья 27. Этапы разработки проектов экологических нормативов

Проекты экологических нормативов разрабатываются в два этапа:

проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды;

установление экологических нормативов по результатам проведения инвентаризации источников загрязнения окружающей среды.

При разработке проектов экологических нормативов учитываются передовые достижения науки и техники в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, предусматривается внедрение современных технологий по сокращению размещения отходов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Инвентаризация источников загрязнения окружающей среды проводится в целях:

определения исходных данных, параметров источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов для разработки экологических нормативов;

оценки экологических характеристик применяемых производственных технологических процессов, сырья и материалов, используемых на объекте государственной экологической экспертизы;

разработки мероприятий, направленных на обеспечение требований экологической безопасности.

Инвентаризация источников загрязнения окружающей среды проводится один раз в пять лет непосредственно заказчиком (инициатором) или с привлечением организаций, разрабатывающих материалы оценки воздействия на окружающую среду и проекты экологических нормативов, в период осуществления хозяйственной и иной деятельности объекта государственной экологической экспертизы.

Статья 28. Оформление проектов экологических нормативов

Проекты экологических нормативов разрабатываются на основе материалов инвентаризации источников загрязнения окружающей среды.

Проекты экологических нормативов утверждаются специально уполномоченным государственным органом на основании заключения государственной экологической экспертизы о допустимости реализации объекта государственной экологической экспертизы.

Перечень документов инвентаризации источников загрязнения окружающей среды, состав проектов экологических нормативов и порядок их оформления определяются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Глава 7. Оценка трансграничного воздействия на окружающую среду и стратегическая экологическая оценка

Статья 29. Оценка трансграничного воздействия на окружающую среду

Оценка трансграничного воздействия на окружающую среду проводится в случаях:

если намечаемая и (или) планируемая или осуществляемая хозяйственная и иная деятельность на территории Республики Узбекистан может оказать существенное негативное воздействие на окружающую среду на территории сопредельного государства;

если намечаемая и (или) планируемая или осуществляемая хозяйственная и иная деятельность в сопредельном государстве оказывает существенное негативное воздействие на окружающую среду на территории Республики Узбекистан.

Оценка трансграничного воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Статья 30. Объекты стратегической экологической оценки

К объектам стратегической экологической оценки относятся:

проекты государственных программ, концепций, схем размещения и развития производственных сил, отраслей экономики и социальной сферы;

все виды градостроительной документации;

материалы комплексного обследования территорий в целях последующего придания им статуса охраняемых природных территорий и объявления территорий зонами чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия, а также документы, разрабатываемые по проектам планов управления охраняемыми природными территориями;

изменения или дополнения, вносимые в существующие документы стратегического планирования, реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

Статья 31. Критерии стратегической экологической оценки

Стратегическая экологическая оценка проводится специальным уполномоченным государственным органом на основании следующих критериев:

актуальность с точки зрения необходимости обеспечения учета экологических рисков, связанных с воздействием проекта документа стратегического планирования на окружающую среду, и обеспечения соответствия данного документа целям содействия устойчивого развития;

необходимость учета в проекте документа стратегического планирования экологических факторов, связанных со здоровьем населения, в целях обеспечения содействия устойчивому развитию;

возможности реализации проекта документа стратегического планирования с учетом видов деятельности, их местоположения, масштабов, условий и доступности природных ресурсов и условий их использования;

учет экологических рисков, включая воздействие на здоровье человека, в процессе реализации проекта документа стратегического планирования;

актуальность проекта документа стратегического планирования с точки зрения выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и международных обязательств Республики Узбекистан в области охраны окружающей среды;

наличие экологических проблем, в том числе проблем со здоровьем населения, связанных с вносимыми изменениями и (или) дополнениями к проекту документа стратегического планирования;

трансграничный характер возможных последствий, возникающих в процессе реализации проекта документа стратегического планирования.

Специально уполномоченный государственный орган проводит стратегическую экологическую оценку проекта документа стратегического планирования на основании

критериев, предусмотренных частью первой настоящей статьи, и дает соответствующие рекомендации.

Статья 32. Этапы стратегической экологической оценки

Стратегическая экологическая оценка состоит из следующих этапов:

определение необходимости проведения стратегической экологической оценки на основании критериев, предусмотренных статьей 31 настоящего Закона;

обеспечение участия общественности в стратегической экологической оценке проекта документа стратегического планирования;

определение охвата экологического доклада по стратегической экологической оценке (далее — экологический доклад);

подготовка экологического доклада;

оценка качества экологического доклада;

проведение консультаций с заинтересованными министерствами и ведомствами в рамках стратегической экологической оценки проекта документа стратегического планирования;

оценка трансграничного воздействия проекта документа стратегического планирования в процессе стратегической экологической оценки;

мониторинг воздействия документа стратегического планирования на окружающую среду.

Стратегическая экологическая оценка проводится один раз по каждому объекту стратегической экологической оценки.

Статья 33. Участие общественности в проведении стратегической экологической оценки

Республиканский орган исполнительной власти, ответственный за проведение стратегической экологической оценки, объявляет на своем официальном веб-сайте, в социальных сетях и средствах массовой информации о проведении общественных слушаний по вопросам стратегической экологической оценки.

Участники общественного слушания вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения по вопросам стратегической экологической оценки, вынесенным на общественное слушание.

Статья 34. Определение охвата экологического доклада

При определении охвата экологического доклада, исходя из описания и содержания проекта документа стратегического планирования, определяется объем, полнота и уровень детализации информации, включаемой в экологический доклад.

Охват экологического доклада определяется в целях:

определения обоснованных и используемых на практике альтернативных решений, в том числе снижения воздействия на окружающую среду и (или) здоровье человека, которые могут быть включены в проект документа стратегического планирования;

информирования общественности о проекте документа стратегического планирования, а также возможных изменениях, вносимых в него, и об ожидаемых результатах его реализации;

определения существенного негативного влияния проекта документа стратегического планирования на охраняемые природные территории и другие территории и объекты местного, государственного и международного значения, подлежащие охране в соответствии с законодательством и обязательствами по международным договорам Республики Узбекистан;

определения возможности трансграничного воздействия на окружающую среду при реализации проекта документа стратегического планирования;

определения целей в области охраны окружающей среды, связанных с реализацией проекта документа стратегического планирования для обеспечения благоприятной

окружающей среды и здоровья человека, в том числе установленных на международном и национальном уровнях.

Статья 35. Подготовка и оценка экологического доклада

Республиканский орган исполнительной власти, ответственный за реализацию проекта документа стратегического планирования, подготавливает экологический доклад и для оценки его качества представляет специально уполномоченному государственному органу.

Республиканские органы исполнительной власти и органы исполнительной власти на местах для подготовки экологического доклада могут привлекать квалифицированных местных и зарубежных специалистов и экспертов в порядке, установленном законодательством.

Республиканские органы исполнительной власти и органы исполнительной власти на местах на всех этапах подготовки и принятия проекта документа стратегического планирования принимают меры по обеспечению реализации прав граждан на своевременное получение объективной экологической информации и участия общественности в принятии решений по вопросам, связанным с окружающей средой.

Порядок подготовки и оценки качества экологического доклада по стратегической экологической оценке определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 36. Проведение консультаций с республиканскими органами исполнительной власти и органами исполнительной власти на местах по вопросам стратегической экологической оценки

Специально уполномоченный государственный орган вправе проводить консультации с республиканскими органами исполнительной власти и органами исполнительной власти на местах по вопросам стратегической экологической оценки.

Республиканские органы исполнительной власти и органы исполнительной власти на местах обязаны предоставлять необходимые сведения, запрашиваемые специально уполномоченным государственным органом для принятия соответствующих решений в рамках стратегической экологической оценки.

Глава 8. Общественная экологическая экспертиза

Статья 37. Осуществление общественной экологической экспертизы

Общественная экологическая экспертиза может осуществляться по инициативе негосударственных некоммерческих организаций и граждан в любой сфере деятельности, требующей экологического обоснования.

Запрещается препятствовать осуществлению общественной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза может осуществляться независимо от проведения государственной экологической экспертизы.

Заключение общественной экологической экспертизы носит рекомендательный характер.

Общественная экологическая экспертиза осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Статья 38. Финансирование общественной экологической экспертизы

Осуществление общественной экологической экспертизы финансируется за счет собственных средств негосударственных некоммерческих организаций, организующих и (или) проводящих общественную экологическую экспертизу.

Осуществление общественной экологической экспертизы может финансироваться за счет иных источников, не запрещенных законом.

Глава 9. Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду

Статья 39. Организация общественных слушаний

Общественные слушания организуются с целью обсуждения среди населения и общественности вопросов возможного воздействия намечаемой и (или) планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Статья 40. Порядок организации общественных слушаний

Общественные слушания организуются до проведения государственной экологической экспертизы.

Для организации общественных слушаний специально уполномоченный государственный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления всех материалов по оценке воздействия на окружающую среду:

определяет круг лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть обсуждаемый вопрос, и территорию, где намечается и (или) планируется или осуществляется хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать существенное влияние на окружающую среду и население;

направляет органам исполнительной власти на местах и заказчику (инициатору) соответствующую информацию по оценке воздействия на окружающую среду вместе с уведомлением об организации общественных слушаний.

Общественные слушания проводятся в порядке, установленном законодательством.

Статья 41. Публикация информации о результатах общественных слушаний

Результаты общественных слушаний вместе с итоговыми документами публикуются на официальных веб-сайтах специально уполномоченного государственного органа и органа исполнительной власти на территории которого проводились общественные слушания.

Глава 10. Заключительные положения

Статья 42. Разрешение споров

Споры в области экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 43. Ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке

Лица, виновные в нарушении законодательства об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке, несут ответственность в установленном порядке.

Статья 44. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан

Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года № 73-II «Об экологической экспертизе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 144);

2) Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года № 74-II «О введении в действие Закона Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 145);

3) статью 11 Закона Республики Узбекистан от 4 января 2011 года № ЗРУ-278 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., № 1, ст. 1);

4) статью 44 Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2017 г., № 9, ст. 510);

5) статью 115 Закона Республики Узбекистан от 21 апреля 2021 года № ЗРУ-683 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2021 г., приложение к № 4);

6) статью 4 Закон Республики Узбекистан от 29 апреля 2021 года № ЗРУ-688 «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2021 г., № 4, ст. 1).

Статья 45. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути и значения настоящего Закона

Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерству юстиции Республики Узбекистан и другим заинтересованным организациям обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 46. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

в течение шести месяцев со дня официального опубликования настоящего Закона разработать и утвердить положение о порядке организации деятельности разработчика материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектов экологических нормативов, а также положение о порядке выдачи квалификационного сертификата на разработку проектной документации для объектов экологической экспертизы, с учетом требований статьи 18 настоящего Закона;

в течение шести месяцев со дня официального опубликования настоящего Закона разработать и утвердить положение о порядке подготовки и оценки качества экологического доклада по стратегической экологической оценке, с учетом требований статьи 35 настоящего Закона;

в течение шести месяцев со дня официального опубликования настоящего Закона разработать и утвердить положение о порядке осуществления общественной экологической экспертизы, с учетом требований статьи 37 настоящего Закона;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 47. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
24 февраля 2025 г.,
№ ЗРУ-1036

(Национальная база данных законодательства, 24.02.2025 г., № 03/25/1036/0173)